

LA RÉSIDENCE FISCALE DES PARTICULIERS

Critères internes et conventions fiscales internationales

Emmanuel PARIS

Expert-comptable

Plan du cours

QCM d'auto-évaluation — 4 questions préalables

Introduction — La résidence fiscale, summa divisio

Partie I — Les critères de droit interne

Partie II — Les conventions fiscales internationales

Partie III — La mobilité fiscale : l'exit tax

Conclusion — Les trois règles d'or

Pour mémoire — Trusts, assurance-vie, SCI (notes du cours)

Combien de critères alternatifs l'article 4 B du CGI prévoit-il pour caractériser la résidence fiscale française ?

A

Deux

B

Trois

C

Quatre

D

Cinq

Le foyer fiscal au sens de l'article 4 B du CGI se définit comme :

A

Le lieu d'inscription sur les listes électorales

B

Le lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux

C

Le lieu de résidence principale au sens du droit civil

D

Le lieu où le contribuable passe le plus de jours

Le critère du séjour principal (183 jours) est :

A

Un critère principal, toujours applicable (comme on l'entend lors des diners en ville)

B

Un critère subsidiaire, applicable uniquement en l'absence de foyer

C

Un critère alternatif au foyer, de même rang

D

Le seul critère reconnu par les conventions fiscales

Lorsqu'un dirigeant réside à l'étranger mais que sa famille reste en France, le foyer est situé :

A

À l'étranger, où réside le contribuable

B

En France, où réside la famille

C

Dans l'État où le contribuable passe le plus de jours

D

Dans l'État du siège de l'entreprise

Introduction — Résidence fiscale : critère de rattachement personnel par excellence déterminant l'étendue de la compétence fiscale d'un Etat à l'égard d'une personne physique

OBLIGATION FISCALE ILLIMITÉE (worldwide taxation) : le résident est imposé sur l'ensemble de ses **revenus mondiaux**

OBLIGATION FISCALE LIMITÉE : le non-résident n'est imposé que sur les revenus de source territoriale française

FONDEMENT : cette summa divisio trouve son fondement théorique dans la doctrine de **l'allégeance fiscale** — le résident en qualité bénéficiant des services publics et de la protection de l'Etat doit contribuer à leur financement intégral à raison de ses capacités contributives. A contrario, le non-résident n'utilisant ces services qu'à raison des activités situées sur le territoire, son obligation fiscale est logiquement limitée aux revenus qui y prennent leur source

ART. 4 A CGI : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'IR en raison de l'ensemble de leurs revenus » (principe de l'imposition mondiale des résidents)

ART. 4 B CGI : définit le champ d'application territorial de l'IR (CSG et CRDS inclus) : 4 critères **alternatifs** — la satisfaction d'**UN SEUL** critère suffit à caractériser le domicile fiscal français

 *La résidence fiscale est la summa divisio du droit fiscal international des personnes physiques*

Les enjeux contemporains — Mobilité et contrôle renforcé

MOBILITÉ INTERNATIONALE CROISSANTE : mondialisation économique, intégration européenne, digitalisation du travail et développement du télétravail transfrontalier + accroissement constant de l'exil fiscal

TÉLÉTRAVAIL (post covid 2020) : multiplication des situations de double résidence potentielle — chaque État peut revendiquer la résidence du contribuable

ACCENTUATION DES MOYENS DE CONTROLE - NORME CRS (Common Reporting Standard, OCDE 2014) : **échange automatique** d'informations financières entre plus de 100 juridictions = détection quasi-systématique

DROIT DE COMMUNICATION (LPF, art. L. 81 et s.) : banques, compagnies aériennes, opérateurs télécom, fournisseurs d'énergie — large éventail d'interlocuteurs contraints

ENJEU PRATICIEN : qualification rigoureuse, sécurisation documentaire du dossier, défense contentieuse anticipée

 *Le CRS a rendu quasi-impossible la dissimulation d'avoirs à l'étranger : tout compte détenu à l'étranger est signalé à l'administration fiscale française*

“

La résidence fiscale est devenue le champ de bataille principal de la fiscalité internationale des personnes physiques.

La détermination de la résidence fiscale obéit à un double niveau normatif

DROIT INTERNE (CGI)

Art. 4 A : imposition mondiale des résidents

Art. 4 B : **4 critères alternatifs**

UN SEUL critère suffit

Interprétation **extensive** par l'administration

Présomption dirigeants > 250 M€ (LF 2020)

CONVENTIONS FISCALES BILATÉRALES

Objectif : **éviter la double imposition**

Tie-breaker : **5 critères successifs** (art. 4, §2 modèle OCDE)

Priment sur le droit interne (art. 55 Const. ; codifié à l'art. 4 B par la LF 2025 / CE Nicolo 20/10/1989, n°108243)

Règle de méthode : droit interne **d'abord** (principe de subsidiarité des conventions fiscales internationales consacré par CE, Ass., 28 juin 2002, société Schneider Electric)

Définitions **autonomes** ou renvoi au droit interne

 *Le juge examine D'ABORD le droit interne, PUIS la convention applicable si double résidence.* Les conventions ont une fonction négative : elles éliminent ou répartissent l'imposition prévue par le droit interne, elles ne la créent jamais •

PARTIE

I

LES CRITÈRES DE DROIT INTERNE



Chapitre préliminaire – Genèse et évolution de l'art. 4 B du CGI



Chapitres 1 à 3 – Foyer, activité professionnelle, intérêts économiques



Chapitre 4 – Les agents publics en service à l'étranger

Chapitre préliminaire — Genèse de l'article 4 B

AVANT 1977 : l'ancien art. 4 du CGI retenait la notion de « **résidence habituelle** » (habitation à disposition ≥ 1 an, ou séjour principal) aux côtés de critères épars tels le domicile, la nationalité et la source des revenus, sans hiérarchie claire. Le Conseil d'Etat en assurait l'application au fur et à mesure des espèces.

LOI DU 29 DÉC. 1976: crée l'art. 4 B pour compléter **la résidence habituelle** par **le domicile fiscal**: **simplification et systématisation** d'un « ensemble assez disparate » (selon rapport sénatorial) devient une définition unifiée

UNE CODIFICATION, PAS UNE RUPTURE : les critères « reprennent » la jurisprudence antérieure du Conseil d'État et « s'inspirent » du modèle OCDE révisé en 1977 → la jurisprudence d'avant 1977 reste un outil d'interprétation légitime

SOCLE COMMUN AVEC L'OCDE : le vocabulaire de l'art. 4 B fait écho au tie-breaker conventionnel (« foyer » versus « foyer d'habitation permanent », « centre des intérêts économiques » versus « centre des intérêts vitaux ») — ce qui fonde la méthode du double niveau normatif

NOYAU STABLE, DEUX INFLEXIONS : structure inchangée depuis 1977 ; seules retouches récentes: présomption concernant le* dirigeants de grosses sociétés (LF 2020) et clause de primauté conventionnelle (LF 2025)



L'article 4 B est un texte de codification : sa généalogie (jurisprudence + OCDE) commande encore sa lecture aujourd'hui.

Article 4 B du CGI — Les **quatre critères alternatifs** pour définir le domicile fiscal

a) UN CRITERE PERSONNEL : LE **FOYER OU A DEFAUT LE SÉJOUR PRINCIPAL** : lieu d'habitation normale + centre des intérêts familiaux, OU en l'absence de foyer, une présence > **183 jours** (critère subsidiaire)

b) UN CRITERE PROFESSIONNEL: **L'EXERCICE D'UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE** : exercice en France d'une activité **non accessoire**, salariée ou non (présomption renversable)

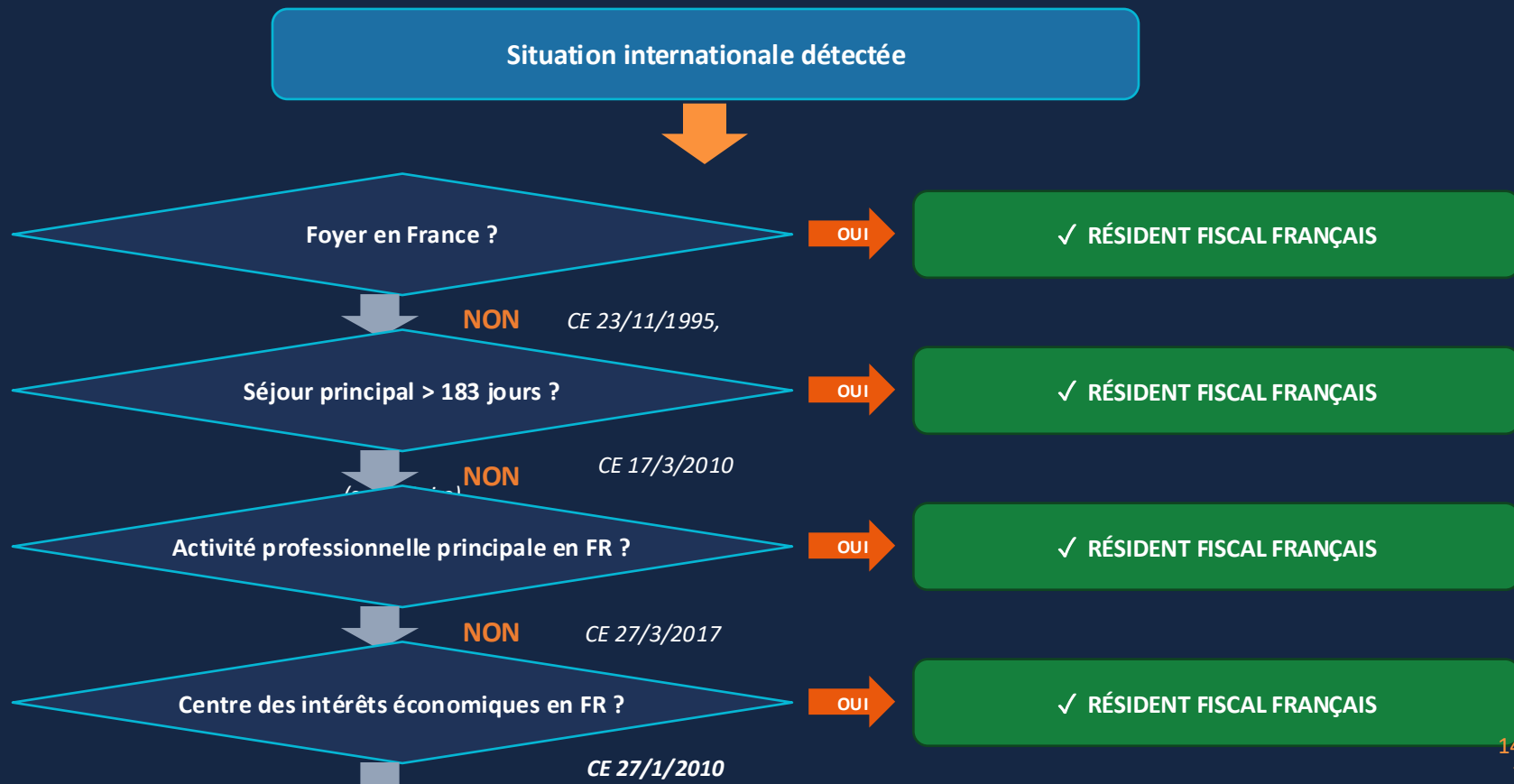
c) UN CRITERE ECONOMIQUE: LE **CENTRE DES INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES** : localisation principale des revenus, du patrimoine et des décisions économiques

d) UNE DISPOSITION SPECIFIQUE CONCERNANT LES AGENTS DE L'ÉTAT : fonctionnaires exerçant à l'étranger et non soumis à l'impôt local (hors programme de ce cours)

Caractère ALTERNATIF : la satisfaction d'**UN SEUL** de ces critères suffit à caractériser le domicile fiscal français

 *Le contribuable qui conteste doit apporter des preuves contraires substantielles : de simples déclarations ne suffisent jamais.*

ART. 4 B CGI : RÉSIDENCE FISCALE EN DROIT INTERNE



Le foyer ou lieu de séjour principal

Objectifs

- 1 Maîtriser la définition jurisprudentielle du foyer (CE 23/11/1995 et CE 17/12/2010)
- 2 Comprendre la hiérarchie foyer / séjour principal : subsidiarité (CE 17/3/2010)
- 3 Identifier les indices probatoires pertinents et leur force respective

Section 1 — La notion de **foyer** : définition et éléments constitutifs

CONSTRUCTION JURISPRUDENTIELLE PROGRESSIVE + JP CE, 3/11/1995 n°126513 recueil Lebon (décision fondatrice) : le foyer s'entend du « lieu où le contribuable **habite normalement** et a le **centre de ses intérêts familiaux** »

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS (3) : disposition d'un **logement** (propriété, location, hébergement stable) + **occupation effective** et habituelle + **présence familiale** (notamment scolarisation des enfants mineurs)

CRITÈRE FAMILIAL (mariés/pacsés avec enfants) : présence du **conjoint** et des **enfants** — organisation de la vie familiale autour du logement

CÉLIBATAIRES : centre de la **vie personnelle et sociale** (relations, activités, attaches culturelles, santé)

DISTINCTION : foyer fiscal $\neq$ **domicile civil** (art. 102 C. civ.) — approche **factuelle**, non juridique

« Le foyer est le lieu où le contribuable ou sa famille habite normalement. » — BOI-IR-CHAMP-10, n° 110

CE, 3 novembre 1995, n° 126513, Larcher, publié au recueil Lebon

FAITS & LITIGE

Un contribuable de nationalité française exerçait son activité professionnelle à l'étranger depuis plusieurs années. Il avait conservé en France un logement où résidaient **son épouse et ses trois enfants**, tous scolarisés dans des établissements français. Il contestait sa domiciliation en France.

SOLUTION DU JUGE

Le CE pose la définition fondatrice : « **Le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux.** » La présence de la famille en France caractérise le foyer **indépendamment** de la localisation de l'activité professionnelle.

PORTÉE NORMATIVE

Décision fondatrice fixant le standard jurisprudentiel encore en vigueur. La **présence de la famille** constitue l'indice déterminant, prévalant sur toute autre circonstance. C'est le standard repris par toute la jurisprudence postérieure.



ENSEIGNEMENT POUR LE PRATICIEN

Pour un contribuable **marié avec enfants** : la localisation de la famille **détermine le foyer**, même si le contribuable réside majoritairement à l'étranger. **Transférer la famille est un préalable indispensable** à tout projet d'expatriation.

CE, 17 décembre 2010, Léostic, n° 316144

FAITS & LITIGE

Un contribuable exerçait son activité professionnelle au Gabon. Toutefois, **son épouse et ses trois enfants** étaient restés dans la résidence familiale française, où il revenait régulièrement.

SOLUTION DU JUGE

Réaffirmation nette du critère familial :
« La présence permanente de la famille dans la résidence française caractérise le foyer au sens de l'article 4 B. » La présence physique du contribuable à l'étranger est déclarée **inopérante** si la famille demeure en France.

PORTÉE NORMATIVE

Arrêt de principe qui illustre la constance de la jurisprudence depuis CE, 1995. La **primauté du critère familial** est maintenue avec une netteté absolue. L'expatriation formelle sans transfert de la famille est inopposable.



ENSEIGNEMENT POUR LE PRATICIEN

Le **transfert effectif de la famille** est un **préalable juridiquement indispensable** à tout changement de résidence fiscale. Aucune preuve de présence à l'étranger ne compense le maintien de la famille en France.

Section 2 — La hiérarchie **foyer / séjour principal** : la subsidiarité

HIÉRARCHIE LÉGALE : l'art. 4 B, 1, a) vise alternativement « foyer » et « lieu de séjour principal » — ces deux notions sont **hiérarchisées**, non équivalentes

FOYER = **critère PRINCIPAL** : applicable dès lors qu'un logement habituel peut être identifié en France avec la présence familiale ou le centre de vie (CE 17 mars 2010, n°299770's, Min. c/Blanc)

SÉJOUR PRINCIPAL (> 183 jours) = **critère SUBSIDIAIRE** : ne s'applique que si **aucun foyer** ne peut être caractérisé dans aucun État. Le critère de 6 mois ne doit pas être rigoureusement rempli (séjour majoritaire également admis)

CONSÉQUENCE PRATIQUE : le comptage des jours est **inopérant** dès lors que l'administration peut établir un foyer, même si le contribuable est absent plus de 183 jours

PREUVES DU FOYER : bail signé, factures d'énergie sur 12 mois, avis de taxe d'habitation, bulletins de scolarité, carnets de santé

 *Inutile de plaider sur le nombre de jours si l'administration peut établir un foyer — concentrer la défense sur la contestation de la qualité de foyer*



CAS PRATIQUE N° 1 — Le dirigeant frontalier

ÉNONCÉ

M. Dupont, PDG d'une société française cotée (CA : 500 M€), a acquis en janvier 2024 un appartement à Luxembourg-Ville où il réside du lundi au vendredi. Il conserve la maison familiale en région parisienne où vivent son épouse et leurs deux enfants (14 et 17 ans), scolarisés au lycée français. M. Dupont rentre chaque week-end en France. Revenus : 80 % de sa rémunération française, 20 % de jetons de présence luxembourgeois.

QUESTIONS

- 1 M. Dupont est-il résident fiscal français au sens de l'art. 4 B du CGI ?
- 2 La convention France-Luxembourg peut-elle modifier cette analyse ?
- 3 Quelles recommandations pour sécuriser une résidence luxembourgeoise ?



CAS N° 1 — ÉLÉMENTS DE RÉPONSE

Droit interne (art. 4 B) : Foyer en France (famille + maison), activité principale en France (rémunération 80 %), centre économique en France → **résident français sur 3 critères simultanément**. La présomption LF 2020 s'applique : PDG société FR, CA > 250 M€ → présomption de résidence française difficile à renverser.

Convention France-Luxembourg : double foyer permanent (appart. LU + maison FR) → examen du centre des intérêts vitaux → famille en France = liens personnels prépondérants → **résident conventionnel français** (CE, 17 mars 1993). La convention ne vient pas au secours du contribuable.

Recommandations : pour modifier l'analyse → transférer la famille au Luxembourg + scolariser les enfants au LU + faire basculer les revenus majoritairement au LU + constituer un dossier probatoire complet sur la vie personnelle et économique au LU + anticiper sur 2 ans.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Chapitre 1 — Foyer et séjour principal

1

FOYER = lieu d'habitation normale + centre des **intérêts familiaux** — décision fondatrice CE, 3 nov. 1995, n° 126513

2

Famille en France → **foyer en France**, même si le contribuable réside à l'étranger — réaffirmé CE, 17 déc. 2010, n° 316144

3

Le **SÉJOUR PRINCIPAL** (183 jours) est un critère **SUBSIDIAIRE** — inopérant si foyer établi (CE, 17 mars 2010, n° 299770)

4

PREUVES : bail, factures énergie 12 mois, scolarité des enfants, carnets de santé — preuves objectives > attestations

L'activité professionnelle principale

Objectifs

1 Comprendre l'asymétrie de charge de la preuve et son impact stratégique

2 Maîtriser le critère économique déterminant : l'origine des revenus (CE 27/3/2017, n°389198)

3 Connaître la présomption pour dirigeants grandes entreprises (LF 2020)

Section 1 — Art. 4 B, 1, b) : texte et mécanique probatoire

TEXTE : sont domiciliées en France les personnes « qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire »

ASYMÉTRIE PROBATOIRE : l'administration **constate** l'existence d'une activité professionnelle en France — le **contribuable** doit justifier le caractère accessoire

CRITÈRE ÉCONOMIQUE (CE, 27/3/2017 n° 389198) : l'**origine majoritaire des revenus** caractérise l'activité principale — indépendamment du temps de présence physique. L'administration retient prioritairement “le temps effectif” consacré

ACTIVITÉS VISÉES : activités salariées, non salariées (BIC, BNC, BA), fonctions de direction, mandats sociaux rémunérés

PRÉSUMPTION SIMPLE : renversable par la preuve contraire — mais la charge pèse entièrement sur le contribuable

« L'activité accessoire est celle qui représente une part négligeable par rapport à l'activité principale. » — BOI-IR-CHAMP-10, n° 150

Section 2 — La réforme de 2020 : présomption pour dirigeants

LF 2020, art. 13 : création d'une présomption de résidence pour certains dirigeants d'entreprises

DIRIGEANTS VISÉS : PDG, directeurs généraux, DGD, membres du directoire, gérants de sociétés dont le **siège est en France** et le **CA > 250 M€**

MÉCANISME : ces dirigeants sont **présumés** exercer leur activité principale en France — présomption légale simple renversable

PREUVE CONTRAIRE : le dirigeant doit démontrer que l'essentiel de son **temps** et de ses **revenus** est consacré à des fonctions exercées hors de France

PORTÉE PRATIQUE : durcissement considérable — le simple déplacement de résidence ne suffit plus à écarter la domiciliation française

 *Loi n° 2019-1479 du 28 déc. 2019 (LF 2020), art. 13 : la présomption vise à contrer les stratégies d'évitement par déplacement du siège de direction effective*

CE, 5 février 2024, n° 469771 (angle activité)

FAITS & LITIGE

Un dirigeant avait transféré sa résidence formelle au Luxembourg tout en maintenant sa **direction effective de la société française** depuis Paris chaque semaine. Ses revenus professionnels français (rémunération de dirigeant) représentaient **l'essentiel de ses ressources**.

SOLUTION DU JUGE

Confirmation de la domiciliation sur le critère b) : la direction effective exercée en France et les revenus de direction de source française caractérisent une activité professionnelle principale en France, **indépendamment du lieu de résidence déclaré**.

PORTÉE NORMATIVE

Cohérence avec CE, 2017 : l'arrêt confirme la prévalence du critère économique (revenus de source française) pour caractériser le lieu d'exercice de l'activité principale. C'est cette décision (résident conventionnel d'un autre État mais domicilié en France au sens interne) qui a conduit le législateur à insérer la clause de primauté conventionnelle de la LF 2025.



ENSEIGNEMENT POUR LE PRATICIEN

Pour un dirigeant : le seul transfert de résidence ne suffit pas si la direction effective et les revenus restent en France. Il faut **restructurer le périmètre des fonctions et délocaliser les revenus** — pas seulement la résidence.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Chapitre 2 — Activité professionnelle principale

1

Activité en France = **PRÉSUMPTION** de domicile — charge renversée sur le contribuable

2

L'**ORIGINE DES REVENUS** est le critère économique déterminant — pas le temps de présence physique (CE, 27 mars 2017)

3

Direction effective en France + revenus français majoritaires = activité principale en France (CE, 5 fév. 2024)

4

LF 2020 : présomption légale pour dirigeants de sociétés françaises (CA > 250 M€) — difficile à renverser

Le centre des intérêts économiques

Objectifs

- 1 Comprendre le rôle de "**filet de rattrapage**" de ce critère **autonome**
- 2 Maîtriser l'appréciation globale : revenus, patrimoine, décisions, train de vie
- 3 Identifier les indices économiques les plus fréquemment retenus par le juge

Art. 4 B, 1, c) — Le centre des intérêts économiques

TEXTE : sont domiciliées en France les personnes qui y ont « le **centre de leurs intérêts économiques** »

FONCTION : critère **autonome** jouant le rôle de "filet de rattrapage" — applicable **même sans foyer ni activité professionnelle** en France

APPRÉCIATION GLOBALE : origine des **revenus** + localisation des **actifs** + lieu des **décisions économiques** + **train de vie** et consommation

INDICES FORTS : comptes bancaires principaux actifs + **immobilier productif de revenus** + patrimoine financier majoritairement français

INDICES RÉVÉLATEURS : abonnements actifs (téléphone, énergie), cartes bancaires, véhicule immatriculé — la **vie administrative** trahit les attaches réelles (CE, 30/3/2018, n°361828)

 *Le centre des intérêts économiques s'apprécie **globalement** : c'est la **réalité économique** qui décide, jamais les apparences déclaratives.*

CE, 27 janvier 2010, n° 294784 — « Caporal »

FAITS & LITIGE

Un contribuable résidant déclaré en Belgique détenait l'essentiel de son **patrimoine mobilier et immobilier en France** et y percevait la **majorité de ses revenus**. Il avait soigneusement organisé son installation formelle en Belgique mais conservait ses centres d'intérêt économiques en France.

SOLUTION DU JUGE

Décision fondatrice : le CE confirme la domiciliation en France en retenant « les intérêts économiques du contribuable attachés à la France ». Le centre s'apprécie **globalement**, en tenant compte de la réalité économique des actifs et des décisions patrimoniales.

PORTÉE NORMATIVE

Arrêt de principe fixant la méthode d'appréciation globale. La seule délocalisation formelle ne suffit pas : **la réalité économique prévaut** sur les apparences juridiques : la réalité économique l'emporte toujours sur la forme.



ENSEIGNEMENT POUR LE PRATICIEN

La détention d'un **patrimoine français productif de revenus** suffit à caractériser le centre des intérêts économiques. Avant de transférer sa résidence, **délocaliser ou restructurer aussi le patrimoine génératif de revenus**.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Chapitre 3 — Centre des intérêts économiques

1

CRITÈRE AUTONOME : applicable même sans foyer ni activité professionnelle en France

2

APPRÉCIATION GLOBALE : revenus + patrimoine + décisions économiques + train de vie — décision CE, 27 janv. 2010 « Caporal »

3

FLUX BANCAIRES et abonnements actifs révèlent les attaches réelles — traces comportementales (CE, 30 mars 2018, n° 361828)

4

Audit pré-départ indispensable : identifier et éliminer toutes les traces économiques françaises avant le départ, y compris la détention d'holding patrimoniale

Le 4^e critère — Les agents de l'État en service à l'étranger

TEXTE (art. 4 B, 2 du CGI) : les agents de l'État, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière en poste ou en mission à l'étranger sont domiciliés en France

CONDITION : ce rattachement ne joue que s'ils ne sont **pas soumis dans le pays d'accueil à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus**

LOGIQUE : éviter qu'un agent public échappe à toute imposition personnelle ; la résidence française comble le vide laissé par l'absence d'imposition locale

PORTÉE : critère **autonome** — il s'applique même sans foyer, activité ni centre économique en France, et reste hors du champ approfondi de ce cours

💡 Critère spécifique aux fonctionnaires expatriés : il neutralise les situations de double non-imposition.

PARTIE

II

LES CONVENTIONS FISCALES INTERNATIONALES



Chapitre 5 – Le modèle OCDE : architecture du tie-breaker



Chapitres 6 & 7 – Critères de départage (5 critères), puis contrôle et preuve

Le modèle OCDE : architecture du tie-breaker

Objectifs

1

Comprendre la finalité et l'articulation avec le droit interne

2

Maîtriser la logique successive et hiérarchisée des 5 critères de l'art. 4, §2 du modèle dit OCDE

3

Identifier l'ordre d'examen et les conditions de passage au critère suivant

Finalité des conventions et articulation normative

FINALITÉ : les conventions fiscales bilatérales ont pour objet principal **d'éviter la double imposition** d'un même revenu dans deux États (l'État de résidence et l'État de la source) en déterminant un lieu unique de résidence fiscale ((environ 130 contractées par la France)

CONDITION D'APPLICATION : lorsqu'un contribuable est résident **des deux États** selon leurs droits internes respectifs (double résidence), la convention prévoit des **règles de départage**

ARTICULATION : les conventions **priment sur le droit interne** (art. 55 Constitution, CE ass., 20 oct. 1989, Nicolo, puis LF 2025 codifié 4B alinéa1), mais l'examen du droit interne reste **préalable** et **indispensable**

MÉTHODE : examiner d'abord si le contribuable est résident de chaque État selon son droit interne → si double résidence → appliquer le **tie-breaker** conventionnel

ART. 4, §2 MODÈLE OCDE : **5 critères successifs et hiérarchisés** — logique strictement séquentielle, aucune pondération

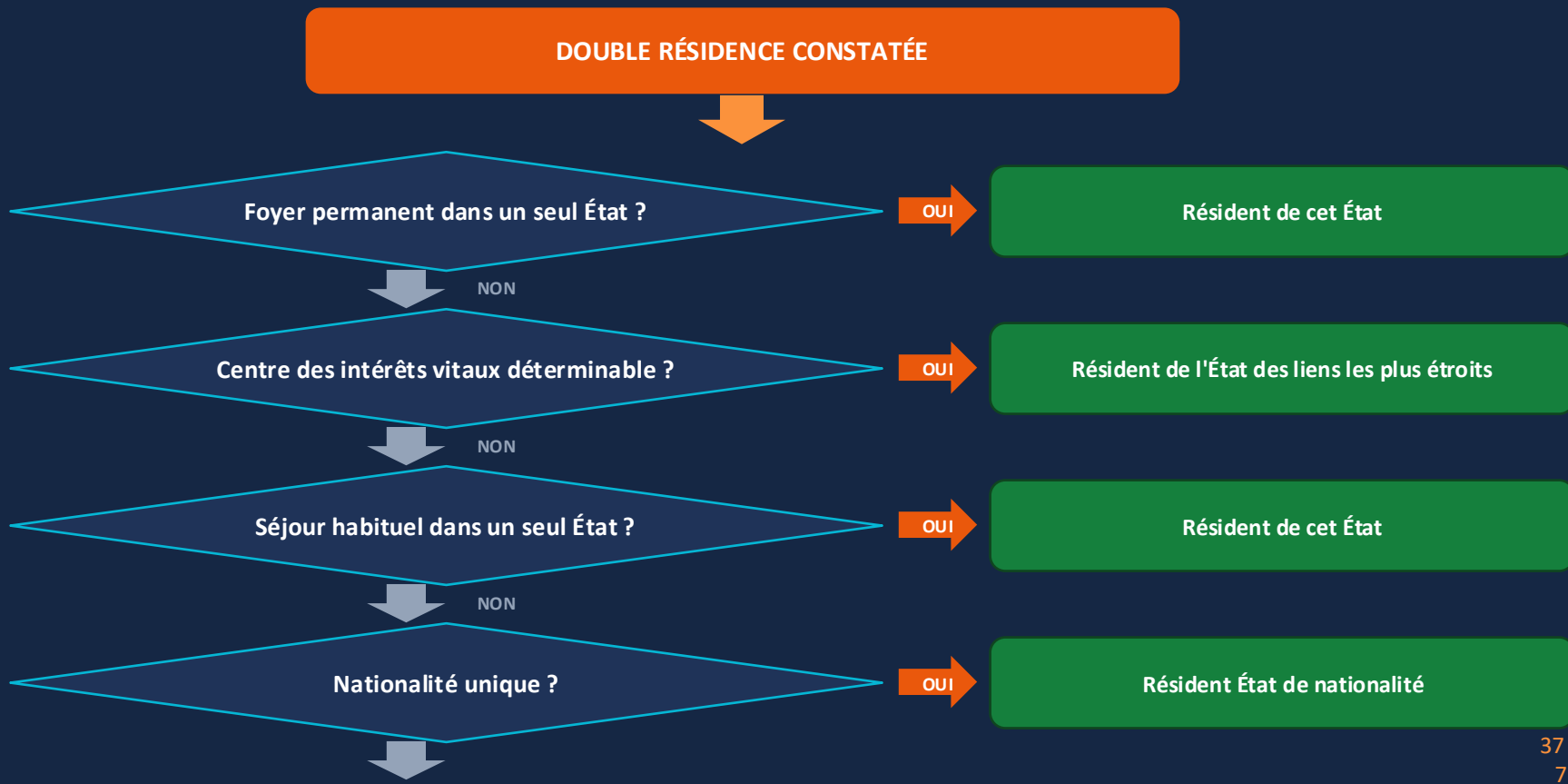
💡 Commentaires OCDE sur l'art. 4, § 10 : « Ces critères doivent être appliqués dans l'ordre où ils figurent »

Les 5 critères successifs du tie-breaker OCDE

1. **FOYER D'HABITATION PERMANENT** : logement disponible à tout moment et de manière durable — critère purement matériel (≠ foyer art. 4 B qui exige la présence familiale) / la permanence de la disponibilité prime sur l'intensité de l'occupation effective
2. **CENTRE DES INTÉRÊTS VITAUX** : État avec lequel les **liens personnels (famille, relations sociales, activités ...)** ET les **liens économiques** (sources de revenus, exercice d'une activité, localisation du Patrimoine...) sont les plus étroits / appréciation d'ensemble combinant plusieurs indices
3. **SÉJOUR HABITUEL** : État dans lequel le contribuable séjourne le plus fréquemment — **appréciation pluriannuelle** (fréquence, durée, régularité des séjours) pour identifier une habitude de vie (et non un simple décompte de jours)
4. **NATIONALITÉ** : État dont le contribuable est ressortissant — critère de droit, pas de fait
5. **PROCÉDURE AMIABLE** : les États tranchent par accord entre autorités compétentes — **dernier recours** (mais procédure longue et sans obligation de résultat)

 *Logique STRICTEMENT SUCCESSIVE : on ne passe au critère suivant que si le précédent ne permet pas de désigner un seul État de résidence, ce mécanisme étant de nature à éliminer le risque de conflit de double domiciliation*

ARBRE DE DÉCISION — TIE-BREAKER OCDE (ART. 4, §2)



Analyse des critères de départage

Objectifs

- 1 Maîtriser la définition du foyer permanent OCDE et ses différences avec le droit interne
- 2 Comprendre la prévalence des liens personnels dans le centre des intérêts vitaux
- 3 Connaître les critères subsidiaires : séjour habituel, nationalité, puis procédure amiable

Section 1 — Le **foyer d'habitation permanent** (OCDE)

DÉFINITION (Commentaires OCDE, art. 4, §13) : **tout logement** dont la personne dispose de **manière durable** — propriété, location, usufruit, logement de fonction, maison familiale

DIFFÉRENCE MAJEURE avec l'art. 4 B : le foyer OCDE est un critère **purement matériel** — il n'exige **pas la présence familiale**

CARACTÈRE DURABLE = c'est la **disponibilité permanente** et non l'intensité de l'occupation qui prime (une chambre d'hôtel réservée régulièrement peut suffire selon les Commentaires OCDE)

CAS DU DOUBLE FOYER (fréquent chez les dirigeants) : appartement dans l'État d'accueil + maison familiale en France
→ critère **inopérant** → passage au centre des intérêts vitaux

STRATÉGIE : si double foyer certain, préparer immédiatement le dossier sur le **centre des intérêts vitaux** — ne pas perdre de temps sur le premier critère

 *Un logement "disponible de manière durable" ≠ logement utilisé en permanence : la disponibilité prime sur la présence effective*

CE, 24 février 2016, n° 373215 (Conv. France-Luxembourg)

FAITS & LITIGE

Un contribuable disposait d'un **appartement au Luxembourg** (acquis dans le cadre de son expatriation) et d'une **maison en France** où résidait sa famille. Les deux logements étaient disponibles de manière permanente. Double résidence constatée selon les deux droits internes → examen du tie-breaker.

SOLUTION DU JUGE

Confirmation du double foyer permanent et passage immédiat au critère suivant : « Lorsque le contribuable dispose d'un foyer permanent dans chacun des deux États, il convient de passer au critère suivant : le centre des intérêts vitaux. » Premier critère déclaré **inopérant**.

PORTÉE NORMATIVE

Application conforme aux Commentaires OCDE. Le double foyer permanent est la **situation la plus fréquente** chez les dirigeants expatriés. Ce premier critère est souvent une impasse **pratique** dans les dossiers d'entreprise.



ENSEIGNEMENT POUR LE PRATICIEN

En cas de **double foyer certain**, ne pas perdre de temps — **préparer le dossier sur le centre des intérêts vitaux** dès l'amont du départ : documenter les liens personnels et économiques dans l'État d'accueil.

Section 2 — Le centre des intérêts vitaux (Mod. OCDE, art. 4, §2, b)

DÉFINITION (Commentaires OCDE, §15) : c'est l'État avec lequel les **liens personnels et économiques** du contribuable sont les plus étroits — appréciation globale, en faisceau

LIENS PERSONNELS : tels la famille (conjoint, enfants), la vie sociale, associative, culturelle, politique, les attaches affectives ... **tendent à prévaloir** sur les liens économiques lorsque les deux États sont en concurrence

LIENS ÉCONOMIQUES : revenus, patrimoine, activité professionnelle sont pris en compte mais **secondaires** si les liens personnels sont clairement localisés dans un seul État

 **En pratique : la famille décide souvent** — quand un contribuable a sa famille dans un État et son activité dans l'autre, le juge OCDE retient l'État de la famille

CE, 17 mars 1993, n° 85894, **Memmi** (Conv. France-Tunisie)

FAITS & LITIGE

Un contribuable franco-tunisien disposait d'un **foyer d'habitation permanent dans chacun des deux États**. Ses revenus professionnels provenaient de Tunisie, une partie de ses revenus fonciers et mobiliers étaient de source française. Son **épouse résidait en Tunisie**, tandis que ses **enfants** vivaient en France mais **n'étaient plus à sa charge**.

SOLUTION DU JUGE

Le centre des intérêts vitaux **ne peut être déterminé** : le contribuable a des liens personnels et économiques **étroits avec les deux États** — famille en Tunisie d'un côté, patrimoine et revenus fonciers en France de l'autre. Le Conseil d'État **passé au critère suivant** du tie-breaker : le séjour habituel. La résidence est finalement attribuée à la Tunisie.

PORTÉE NORMATIVE

Décision de référence sur deux points. **Premièrement**, les critères du tie-breaker sont **hiérarchiques et successifs** — si l'un ne tranche pas, on passe au suivant. **Deuxièmement**, l'arrêt fonde aussi le **principe de subsidiarité des conventions** (avec CE 19 déc. 1975 puis *Schneider Electric* 2002).



ENSEIGNEMENT POUR LE PRATICIEN

Quand le foyer permanent et les intérêts vitaux ne tranchent pas (situation fréquente dans les patrimoines internationaux complexes), il faut documenter en amont les **éléments du séjour habituel** — fréquence, durée, régularité des présences dans chaque État — **avant** que la situation ne devienne contentieuse.

Section 3 — Le séjour habituel (Mod. OCDE, art. 4, §2, b in fine)

DÉFINITION (Commentaires OCDE, §19) : l'État où le contribuable a un **séjour habituel** - critère factuel qui intervient lorsque le centre des intérêts vitaux ne peut être déterminé

TROIS PARAMÈTRES cumulatifs : **fréquence, durée et régularité** des séjours dans l'État, sur une **période pluriannuelle** — les séjours doivent faire partie du « rythme de vie normal » du contribuable

PAS DE SEUIL DE 183 JOURS au sens conventionnel : le critère est apprécié globalement, sans condition d'excéder la **moitié de l'année** (CE 16 juill. 2020, Conv. France-Brésil)

PREUVE : éléments matériels datés et géolocalisés — **passages aux frontières, relevés bancaires, factures, abonnements** — les **attestations de résidence** locales sont insuffisantes en elles-mêmes

LIMITE : si le contribuable séjourne habituellement dans **les deux États ou dans aucun**, le critère échoue - on passe à la nationalité (critère 4) puis à la procédure amiable (critère 5)

 **Constituer le dossier au fil de l'eau** : la preuve du séjour habituel se **construit dans le temps**, elle ne se reconstitue pas a posteriori. Les passages aux frontières et la géolocalisation bancaire sont les pièces les plus solides.

CAA Paris, 6 juillet 2017, n° 16PA02107 (Conv. France-Suisse)

FAITS & LITIGE

Un contribuable invoquait la **résidence suisse** au sens de la convention franco-suisse de 1966. Le foyer permanent et les intérêts vitaux ne tranchaient pas. Le litige se reportait sur le **séjour habituel** : où le contribuable séjournait-il effectivement ? Il produisait attestations et déclarations suisses.

SOLUTION DU JUGE

Domicile fiscal français maintenu. La Cour applique le standard du séjour habituel : **fréquence, durée et régularité** des séjours, faisant partie du **rythme de vie normal**. Elle écarte les attestations et déclarations (documents auto-déclaratifs) au profit des **preuves objectives** : passages aux frontières, géolocalisation bancaire, factures, abonnements.

PORTÉE NORMATIVE

Décision méthodologique : pour le séjour habituel, le juge **reconstitue la présence effective** à partir d'**éléments matériels datés et géolocalisés**, non à partir de déclarations. La hiérarchie des preuves est claire — les indices matériels prévalent toujours sur les attestations, fussent-elles administratives ou bancaires. Standard repris dans tous les contentieux franco-

suisses ultérieurs.



ENSEIGNEMENT POUR LE PRATICIEN

Pour démontrer un séjour habituel dans un État, accumuler des **preuves datées et localisées** — transports, paiements en magasin sur place, consommation d'énergie, abonnements téléphoniques, déplacements professionnels documentés. Les attestations de résidence locales sont **insuffisantes en elles-mêmes** : elles doivent être corroborées par la matérialité quotidienne.

Sections 4 et 5 — Nationalité et procédure amiable (Mod. OCDE, art. 4, §2, c et d)

RAPPEL : les deux premiers critères (foyer permanent, intérêts vitaux) tranchent la quasi-totalité des cas ; le séjour habituel vient ensuite. Nationalité et procédure amiable ne sont que des **critères de clôture**

4. NATIONALITÉ : si le contribuable séjourne habituellement dans les deux États ou dans aucun, la résidence est attribuée à l'État dont il a la **nationalité** — application simple, mais rôle marginal en pratique

5. PROCÉDURE AMIABLE : en ultime recours (double nationalité ou aucune), les **autorités compétentes** des deux États tranchent d'un commun accord (art. 25 du modèle OCDE)

GARANTIE ANTI-BLOCAGE : ce critère de clôture assure qu'aucune situation ne reste sans solution — un conflit insoluble par les faits devient une négociation entre administrations

LIMITE : procédure souvent longue, issue incertaine ; les États ne sont tenus que de **s'efforcer** de s'accorder, sans obligation de résultat - d'où l'intérêt des clauses d'arbitrage des conventions récentes (partie IV MLI – plan BEPS OCDE)

💡 En pratique, ces deux critères ne jouent qu'à l'échec des trois critères factuels : situation rare, mais utile à connaître.

CE, 17 mars 1993, n° 85894 (Conv. France-Belgique)

FAITS & LITIGE

Un contribuable exerçait son **activité professionnelle en Belgique** où il percevait la majorité de ses revenus. Mais sa **famille (épouse et enfants) résidait en France**. Son patrimoine était réparti entre les deux États. Double foyer permanent → examen du centre des intérêts vitaux.

SOLUTION DU JUGE

Primauté des liens personnels : « Le centre des intérêts vitaux est en France compte tenu de la localisation de la famille. » En cas de conflit liens personnels / économiques, les **liens personnels (famille) prévalent** et déterminent le centre.

PORTÉE NORMATIVE

Arrêt fondateur posant la règle de prévalence des liens personnels sur les liens économiques. Cette règle est **constamment appliquée** depuis 30 ans dans la jurisprudence française sur les conventions bilatérales. Citée dans tous les commentaires doctrinaux.



ENSEIGNEMENT POUR LE PRATICIEN

La **localisation de la famille est déterminante** du centre des intérêts vitaux — et donc de la résidence conventionnelle. Le transfert de la famille est donc **doublement indispensable** : pour le foyer interne ET pour les intérêts vitaux conventionnels.



CAS PRATIQUE N° 3 — Les retraités entre France et Portugal

ÉNONCÉ

M. et Mme Bernard, retraités français, ont acquis une villa au Portugal (Algarve) où ils passent d'octobre à avril (7 mois). Ils conservent leur appartement parisien (mai-septembre, 5 mois). Revenus : pensions françaises (60 000 €/an) + revenus fonciers français (25 000 €/an). Compte bancaire au Portugal mais utilisation principale des cartes bancaires françaises.

QUESTIONS

- 1 Quelle est leur résidence fiscale au sens du droit interne français ?
- 2 La convention France-Portugal peut-elle modifier cette analyse ?
- 3 Quelles mesures permettraient de sécuriser une résidence portugaise ?



CAS N° 3 — ÉLÉMENTS DE RÉPONSE

Droit interne : double logement disponible ; séjour > 183 jours au Portugal mais foyer possible en France (appartement) ; revenus et patrimoine 100 % français ; centre économique en France → **risque sérieux de résidence française malgré la majorité des jours au Portugal.**

Convention FR-PT, art. 4 : double foyer permanent → centre des intérêts vitaux → liens personnels : présence dans les deux États ; liens économiques : revenus et patrimoine exclusivement français → **avantage décisif pour la France.** Séjour habituel légèrement favorable au Portugal mais insuffisant.

Recommandations : vendre ou louer l'appartement parisien + compte principal au Portugal + concentrer les dépenses (cartes bancaires PT) + inscription comme résidents fiscaux (NIF PT) + attestation de résidence portugaise + envisager SCI à l'IS pour les revenus fonciers français.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Partie II — Conventions fiscales internationales

1

TIE-BREAKER OCDE : 5 critères **SUCCESSIFS** — l'ordre est impératif (Commentaires OCDE, art. 4, §10)

2

FOYER PERMANENT OCDE : critère **matériel**, pas d'exigence familiale — ≠ foyer de l'art. 4 B (CE, 24 fév. 2016)

3

INTÉRÊTS VITAUX : liens personnels (famille) tendent à **prévaloir** sur les liens économiques (CE, 17 mars 1993)

4

SÉJOUR HABITUEL : preuves **objectives** indispensables — attestations et déclarations insuffisantes (CAA Paris, 6 juil. 2017)

Le contrôle et la preuve

Objectifs

1

Connaître le cadre procédural du contrôle : ESFP, durée, droits du contribuable (LPF, art. L. 12)

2

Maîtriser la méthode du faisceau d'indices : hiérarchie des preuves objectives sur les déclarations

3

Identifier les contradictions fatales et structurer un dossier cohérent en amont du contrôle

Le cadre procédural — L'ESFP et les moyens de contrôle

ESFP (LPF, art. L. 12) : procédure privilégiée pour vérifier la cohérence entre revenus déclarés, patrimoine et train de vie — durée limitée à **1 an**

DROIT DE COMMUNICATION (LPF, art. L. 81 et s.) : banques, compagnies aériennes, opérateurs télécom, fournisseurs d'énergie, notaires — large éventail d'interlocuteurs contraints

ÉCHANGE AUTOMATIQUE CRS (OCDE 2014) : plus de 100 juridictions échangent automatiquement des informations sur les comptes détenus par des non-residents (Common reporting standard)

CROISEMENTS INFORMATIQUES : FICOBA, recoupements de déclarations, rapprochements inter-États — détection systématique des incohérences

DÉLAIS DE REPRISE : 3 ans en général (LPF, art. L. 169) — **10 ans** en cas d'avoirs non déclarés à l'étranger (LPF, art. L. 169 A)

 *BOI-CF-COM-20-10 : l'ESFP est déclenché sur signalement CRS, droit de communication, ou sur initiative de l'administration après croisement de fichiers*

L'épistémologie de la preuve — Le faisceau d'indices

PRINCIPE : la preuve de la résidence se construit par **assemblage de signes convergents** — aucun indice n'est à lui seul déterminant (sauf foyer avec famille)

HIÉRARCHIE DES PREUVES : faits de vie structurants (logement, famille) > relevés bancaires géolocalisés > billets > factures > attestations > déclarations

FORCE PROBANTE : les **preuves objectives** écrasent systématiquement les preuves déclaratives devant le juge

CONTRADICTION FATALE : une incohérence entre éléments du dossier peut **ruiner l'ensemble** — l'incohérence inverse la force probante des pièces

DISCIPLINE QUOTIDIENNE : maintenir la **cohérence du comportement économique** avec la résidence déclarée — chaque dépense, chaque abonnement, chaque acte administratif doit être cohérent

💡 *Le faisceau d'indices résiste mieux aux stratégies d'évitement que n'importe quel critère unique : c'est la convergence des preuves objectives qui emporte la conviction du juge.*

CE, 30 mars 2018, n° 361828, époux A. Margaux

FAITS & LITIGE

Un couple, propriétaire depuis 1969 d'un **ensemble immobilier à Margaux** (Gironde), se déclarait résident fiscal au **Royaume-Uni**. M. A. détenait un **titre de séjour français** mentionnant une domiciliation à Margaux. L'administration a engagé une procédure de visite et de saisie (LPF, art. L. 16 B).

SOLUTION DU JUGE

Domicile fiscal en France établi par convergence d'**indices factuels objectifs** : titre de séjour, occupation effective de la résidence, **flux bancaires et opérations financières** en France. Le Conseil d'État rappelle que la qualification résulte d'une **analyse globale du faisceau d'indices** : les déclarations ne prévalent pas sur les éléments matériels.

PORTÉE NORMATIVE

Arrêt de synthèse consolidant la méthode du faisceau d'indices en droit interne : le juge **cumule les indices objectifs** (immobilier, titre de séjour, flux bancaires) pour reconstituer la réalité du rattachement fiscal. La **durée du contentieux** (1995-2018) souligne aussi l'enjeu probatoire : documenter les indices sur **plusieurs années**.



ENSEIGNEMENT POUR LE PRATICIEN

Pour un contribuable revendiquant une résidence à l'étranger : la possession d'un **bien immobilier français occupé**, d'un **titre de séjour français** et de **flux bancaires français significatifs** suffit à caractériser le domicile en France. Anticiper la cohérence entre déclarations et indices matériels **avant** tout transfert, et la maintenir dans la durée — l'administration peut remonter loin.

CAA Paris, 21 décembre 2022, n° 21PA05147

FAITS & LITIGE

Un contribuable produisait de nombreuses **attestations de résidence** à l'étranger, des contrats de bail locaux et des déclarations fiscales étrangères. L'administration relevait des **contradictions** : dépenses bancaires françaises régulières, abonnements téléphone et énergie français actifs, véhicule immatriculé en France.

SOLUTION DU JUGE

Rejet global du dossier : la Cour relève les « incohérences entre les preuves produites et la réalité des flux économiques ». La **multiplicité des contradictions** suffit à établir la résidence française — les attestations ne valent plus rien face aux faits matériels.

PORTÉE NORMATIVE

Arrêt pédagogique : une seule contradiction peut fragiliser un dossier ; **plusieurs contradictions convergentes** entraînent son rejet total. La qualité du dossier tient entièrement à sa cohérence interne.



ENSEIGNEMENT POUR LE PRATICIEN

Avant tout transfert de résidence, réaliser un **audit complet de cohérence** : lister tous les indices existants, identifier les contradictions potentielles, les résoudre une par une. Ce travail préalable est indispensable.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Chapitre 7 — Le contrôle et la preuve

1

ESFP = procédure privilégiée, durée limitée à **1 an** (LPF, art. L. 12)

2

FAISCEAU D'INDICES : convergence des preuves objectives — méthode posée dès CE, 3 nov. 1995

3

HIÉRARCHIE : preuves objectives (relevés bancaires) > attestations — les faits matériels l'emportent toujours

4

CONTRADICTIONS = risque majeur — une incohérence inverse la force probante de l'ensemble du dossier (CAA Paris, 2022)

PARTIE

III

LA MOBILITÉ FISCALE INTERNATIONALE — L'EXIT TAX (ART. 167 BIS CGI)

- ➔ Chapitre 8 – Genèse et construction européenne
- ➔ Chapitre 9 – Le champ d'application
- ➔ Chapitre 10 – Le mécanisme de taxation
- ➔ Chapitre 11 – Le sursis de paiement
- ➔ Chapitre 12 – Le dégrèvement et l'extinction
- ➔ Chapitre 13 – Enjeux contemporains et stratégies

Chapitre 8 — Genèse et construction européenne (de Lasteyrie, National Grid Indus)

PREMIER DISPOSITIF (LF 1999) : exit tax à paiement immédiat des plus-values latentes au transfert du domicile, sous réserve de garanties — mesure fortement dissuasive contre la délocalisation

⚡ **CJCE, 11 mars 2004, de Lasteyrie du Saillant** (aff. C-9/02) : **censure** du paiement immédiat — restriction disproportionnée à la liberté d'établissement (art. 49 TFUE)

RECONSTRUCTION (LFR 2011) : nouveau dispositif fondé sur taxation théorique au départ + **sursis de paiement** (automatique ou sur demande) + dégrèvement éventuel = concilier protection de l'assiette et droit de l'Union

⚡ **CJUE, 29 nov. 2011, National Grid Indus** (aff. C-371/10) : **le principe** d'une exit tax est licite (répartition équilibrée du pouvoir d'imposition), seules les **modalités** (id est paiement immédiat) étaient disproportionnées

DURCISSEMENT (2013-2014) PUIS RÉFORME 2019 : les LF 2013 et 2014 renforcent le suivi (délai porté jusqu'à **15 ans**) et étendent les cas de déchéance; la LF 2019 **inverse la trajectoire**: délai réduit à 2 ou 5 ans (selon seuil du patrimoine concerné), objectif d'attractivité (régime actuel) / rejet de l'amendement Tanguy PLF2026

💡 **La distinction fondamentale post-NGI** : le principe de taxation est licite ; seule **l'exigibilité immédiate** ne l'est pas. C'est ce qui structure l'art. 167 bis : taxation au départ, mais sursis.

Chapitre 9 — Le champ d'application (contribuables, biens visés, déclaration)

FINALITÉ : imposer les **plus-values latentes sur titres sociaux** + créances issues de clauses de complément de prix + plus-values en report (art. 150-0 B ter) lors du transfert du domicile fiscal hors de France et éviter l'évitement de l'impôt français par expatriation

CONDITION : avoir été **domicilié en France pendant au moins 6 ans au cours des 10 dernières années** précédant le transfert

BIENS CONCERNÉS : **participations** directes ou indirectes $\geq 50 \%$ dans les “bénéfices sociaux” (droits financiers et non droits de vote) d’une société OU valeur d’un portefeuille de titres **> 800 000 €**

DÉCLARATION : formulaire **n° 2074-ETD** l'année du transfert + **déclaration annuelle de suivi** jusqu'à cession, dégrèvement ou retour en France

***Seuils patrimoniaux** à vérifier prioritairement : participations $\geq 50 \%$ des bénéfices sociaux **OU** valeur globale **> 800 000 €**. Hors seuil, le contribuable est hors champ.*

Chapitre 10 — Le mécanisme de taxation (fiction de cession, valorisation)

FICTION DE CESSION : au jour du transfert du domicile, les titres sont **réputés cédés** - même en l'absence de toute vente effective. La plus-value latente devient imposable comme s'il y avait eu cession.

ASSIETTE : différence entre la **valeur vénale au jour du départ** et le prix ou la valeur d'acquisition des titres

TAUX : celui en vigueur à la **date du transfert** — impôt sur le revenu + prélèvements sociaux + contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, le cas échéant (*aucun commentaire administratif concernant la CDHR*)

ENJEU DE LA VALORISATION : titres non cotés = principal point de friction = débats sur **EBITDA normatif**, comparables de marché, décotes d'illiquidité, clauses statutaires

CONSÉQUENCE : sous-évaluation = risque de redressement + pénalités ; surévaluation = dette fiscale latente artificielle. **La valeur retenue au départ fixe l'assiette pour toute la suite** du dispositif (sursis, dégrèvement).

 **Documenter la valorisation** : rapport d'évaluation contemporain du départ, méthodes croisées, justification des décotes — c'est le point le plus contentieux du dispositif.

Chapitre 11 — Le sursis de paiement (automatique et sur demande)

NATURE JURIDIQUE : le sursis est un **report d'exigibilité**, pas un effacement = la créance fiscale subsiste, son recouvrement est différé (CJUE NGI 2011). Le sursis **suspend la prescription** de l'action en recouvrement

SURSIS AUTOMATIQUE (UE, EEE et États tiers conventionnés) : l'impôt est calculé mais son paiement est différé - **sans constitution de garanties** - de droit vers l'UE/EEE, et vers les États tiers liés à la France par une convention d'assistance au recouvrement (ex. Maroc, Île Maurice)

SURSIS SUR DEMANDE (autres États) : possible avec **constitution de garanties** (hypothèque, nantissement, consignation, ...) auprès de l'administration fiscale française avant le départ et désignation d'un représentant fiscal en France (ex. Emirats arabes unis, Suisse hors accords pertinents, Monaco, Singapour)

💡 **Sursis automatique ≡ droit de l'Union** : pour l'UE/EEE, pas besoin de garanties ; pour un État tiers « **coopératif** » (au sens de l'article 238-0 A du CGI), il faut une **convention d'assistance mutuelle au recouvrement** **ET** une **convention d'assistance administrative contre la fraude et l'évasion** (*double test conventionnel*) = **sécurisation de la taxation et du recouvrement** !

Sursis impossible avec États non coopératifs (CGI, art. 238-0 A) : Panama, Îles Turques et Caïques, Seychelles, Russie, Bahamas et depuis le 15 avril 2026 le Vietnam

Chapitre 12 — Le dégrèvement et l'extinction (délais, déchéance, limites)

DÉLAIS (LF 2019) : dégrèvement à l'expiration d'un délai de conservation des titres: **2 ans** si valeur globale < 2 570 000 €, **5 ans** au-delà de ce seuil

RETOUR EN FRANCE : le retour du contribuable en France met également fin à l'imposition, indépendamment du délai écoulé

ÉVÉNEMENTS DE DÉCHÉANCE : le sursis prend fin par anticipation en cas de **cession, rachat, remboursement, annulation** des titres (et parfois donation) = l'impôt devient **immédiatement exigible**

LIMITE DES REPORTS AUTONOMES : le dégrèvement **ne purge pas** les reports d'imposition autonomes, en particulier les plus-values en report au titre de l'art. 150-0 B ter / l'idée selon laquelle « attendre cinq ans à l'étranger efface toute fiscalité » est **juridiquement fausse** dans les montages d'apport-cession (deux délais distincts s'articulent)

 **Attention à la coexistence des délais** : exit tax (2/5 ans) et report 150-0 B ter obéissent à des logiques différentes — réemploi, conservation, territorialité. Une lecture isolée du seul délai exit tax est trompeuse.

Chapitre 13 — Enjeux contemporains et stratégies

ARTICULATION AVEC L'APPORT-CESSION : interaction entre exit tax et report 150-0 B ter — difficultés sur articulation des délais, **survie des reports après le départ, obligation de emploi**, territorialité. Analyse globale indispensable.

STRATÉGIES D'EXPATRIATION : départs vers les **Émirats arabes unis, Suisse, Monaco, Singapour** = analyse approfondie nécessaire : conventions, recouvrement, garanties, risque d'abus de droit

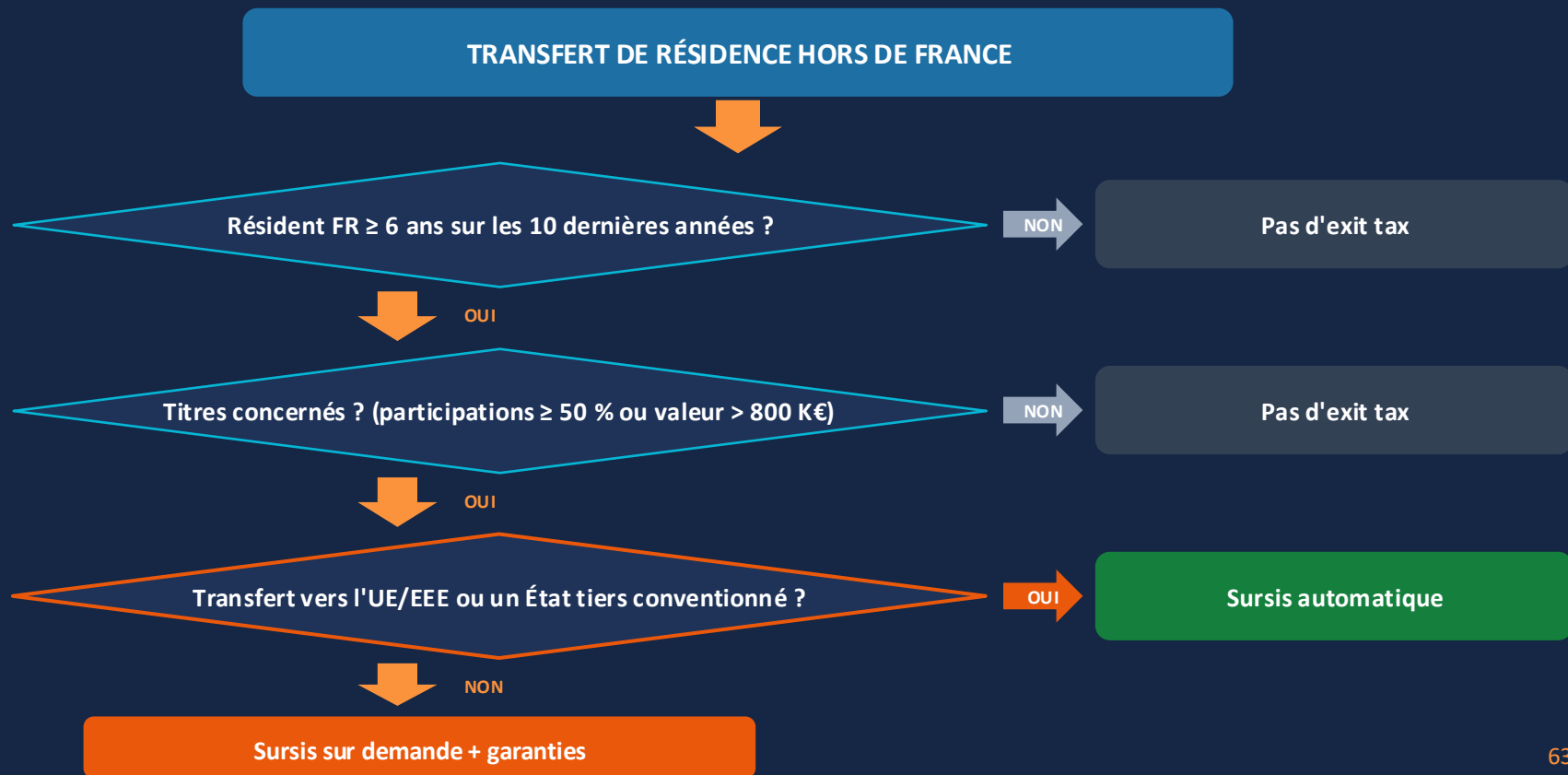
LE PIÈGE DU RAISONNEMENT SIMPLISTE : l'idée qu'un simple départ neutralise l'impôt est erronée — le dispositif **conserve la créance, surveille le patrimoine** et conditionne le dégrèvement à des délais et obligations déclaratives continues

REGARD CRITIQUE — RENDEMENT BUDGÉTAIRE : l'exit tax produit un **rendement limité** mais exerce une forte fonction de **contrôle patrimonial** = instrument de surveillance et outil anti-abus autant que mécanisme de recette

UN DÉPLACEMENT DE FOND : l'impôt ne suit plus seulement le territoire — il **suit la mobilité du patrimoine**. C'est la marque de la fiscalité contemporaine des personnes mobiles.

 **Ne jamais conseiller un départ en regardant la seule exit tax** : reports en cours, conventions de l'État d'accueil, obligations déclaratives, risque d'abus de droit = tout doit s'articuler.

ARBRE DE DÉCISION — EXIT TAX (ART. 167 BIS CGI)





CAS PRATIQUE N° 4 — Structuration patrimoniale avant expatriation

ÉNONCÉ

M. Lefèvre, 55 ans, dirigeant-fondateur d'une PME française cédée en 2023 (plus-value 3 M€ en report, art. 150-0 B ter). Projet d'installation au Portugal dans 2 ans. Patrimoine : appartement parisien (1,2 M€) via SCI à l'IR, contrat d'assurance-vie (1,5 M€, primes avant 70 ans), titres cotés (400 000 €).

QUESTIONS

- 1 Quelles sont les implications de l'exit tax pour M. Lefèvre ?
- 2 Comment optimiser la fiscalité de l'assurance-vie après le départ ?
- 3 Quelle structuration envisager pour la SCI avant le départ ?



CAS N° 4 — ÉLÉMENTS DE RÉPONSE

Exit tax : la plus-value en report (3 M€, art. 150-0 B ter) devient imposable au départ → sursis **automatique** vers le Portugal (UE) → obligation de conserver les titres du réemploi → déclaration **2074-ETD** l'année du départ. Parts SCI (1,2 M€ > 800 K€) → dans l'assiette exit tax. Titres cotés (400 K€ < 800 K€) → hors champ.

Assurance-vie : rachats après expatriation au Portugal → convention FR-PT (retenue source 0-10 % vs PFU 30 %). En cas de décès après **4 ans** de résidence portugaise → art. 990 I ne s'applique **pas**. Primes versées avant 70 ans → cadre fiscal favorable maintenu. Anticiper les rachats selon la durée de résidence visée.

SCI : option **IS avant départ** → thésauriser les revenus fonciers sans imposition personnelle immédiate → distributions futures à taux conventionnels (dividendes FR-PT). Donation des titres cotés avant départ possible pour purger les plus-values latentes. Anticiper 2 ans en amont pour optimiser l'ensemble.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Partie III — La mobilité fiscale : l'exit tax

1

EXIT TAX (art. 167 bis) : 6 ans de résidence sur 10 + participations $\geq 50\%$ ou valeur > 800 K€ → sursis automatique UE/EEE et tiers conventionnés ; dégrèvement après 2 ou 5 ans (réforme 2019)

2

GENÈSE : CJCE de Lasteyrie (2004) censure le paiement immédiat ; CJUE National Grid Indus (2011) valide la taxation sous condition de sursis

3

SURSIS : sursis automatique vers l'UE/EEE et les États tiers conventionnés (Maroc, Île Maurice) ; sur demande ailleurs (garanties + représentant fiscal)

4

POUR MÉMOIRE : trusts, assurance-vie et SCI — incidences patrimoniales signalées en notes (hors champ de l'exit tax)

CONCLUSION — LES TROIS RÈGLES D'OR

1

ANTICIPER

Préparer le transfert AVANT le départ. Le dossier probatoire se constitue en amont, critère par critère, sans attendre le contrôle.

2

DOCUMENTER

Production CONTINUE des preuves, mois par mois, indexée par critère : bail, factures, relevés bancaires, scolarité, santé, vie sociale.

3

COHÉRENCE

Audit annuel : traquer les contradictions avant tout contrôle. Une seule incohérence peut ruiner l'ensemble du dossier (CAA Paris, 2022).

SYNTHÈSE COMPARATIVE : DROIT INTERNE vs CONVENTIONS

ART. 4 B CGI (DROIT INTERNE)

4 critères **ALTERNATIFS**

UN SEUL critère suffit

Interprétation **extensive**

Charge : adm. constate / contribuable justifie accessoire

Présomption dirigeants > 250 M€ (LF 2020)

CONVENTIONS OCDE (ART. 4, §2)

5 critères **SUCCESSIFS**

Hiérarchie **stricte** — ordre impératif

Foyer → Intérêts vitaux → Séjour → Nationalité → Amiable

Priment sur le droit interne (art. 55 Const. ; codifié à l'art. 4 B par la LF 2025)

Examen du droit interne toujours **préalable**

Bibliographie — Jurisprudences citées

CE, 3 nov. 1995, n° 126513 — Définition du foyer (décision fondatrice)

CE, 17 mars 2010, n° 299770 — Subsidiarité du séjour principal

CE, 27 janv. 2010, n° 294784 « Caporal » — Centre des intérêts économiques

CE, 27 mars 2017, n° 389198 — Critère des revenus pour l'activité professionnelle

CE, 5 fév. 2024, n° 469771 — Société Axa Group Operations : primauté de la résidence conventionnelle (LF 2025)

CE, 17 mars 1993, n° 85894 — Memmi : hiérarchie du tie-breaker (Conv. France-Tunisie)

CE, 24 fév. 2016, n° 373215 — Double foyer permanent (Conv. France-Luxembourg)

CE, 30 mars 2018, n° 361828 — Méthode du faisceau d'indices : titre de séjour, propriété, flux bancaires

CAA Paris, 6 juil. 2017, n° 16PA02107 — Preuves objectives du séjour (Conv. France-Suisse)

CAA Paris, 21 déc. 2022, n° 21PA05147 — Contradictions fatales

Questions & Discussion

Corrigé du QCM d'auto-évaluation

Q1 → C) Quatre. L'article 4 B prévoit quatre critères alternatifs : foyer/séjour, activité, centre économique, agents publics.

Q2 → B) Le foyer est le lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux (CE, 3 nov. 1995, n° 126513).

Q3 → B) Critère subsidiaire. Le séjour principal (183 jours) ne s'applique qu'en l'absence de foyer (CE, 17 mars 2010, n° 299770).

Q4 → B) En France, où réside la famille. La présence de la famille détermine le foyer (CE, 17 déc. 2010, n° 316144).



Quatre bonnes réponses ? Le cours en approfondit la jurisprudence et les pièges. Ces quatre points en sont le fil conducteur.